

MORINA BINTI MOHD NOR
lawan
SHEIKH MUBARAK BIN JAAPAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 22 Jun 2022 / 22 Zulkaedah 1443H

Kes Rayuan No. 10000-025-0049-2021
[Rayuan Ubah Perintah Hadhanah]

Peguam Syarie Perayu : -

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah menfailkan notis rayuan pada 9/8/2021. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas keseluruhan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes no. 10100-025-0160-2021 yang diputuskan pada 8/3/2021.

[2] Pada 19/8/2021, surat pemakluman berkaitan kegagalan Perayu membuat serahan Notis Rayuan dan pemfailan Alasan Rayuan sebagaimana kehendak Undang-Undang telah dikeluarkan kepada Perayu. Walau bagaimanapun Perayu tidak ada membuat apa-apa tindakan sebagaimana arahan Mahkamah. Perayu juga tidak hadir semasa pengurusan kes secara atas talian pada 30/3/2021 dan 26/4/2021.

[3] Notis dan amaran terakhir juga telah dikeluarkan kepada Perayu untuk hadir ke Mahkamah pada 26/4/2022 memandangkan Perayu tidak memfailkan apa-apa dokumen termasuk Notis Penarikan Balik kes.

[4] Berdasarkan seksyen 121(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membuang kes rayuan no. 10000-025-0049-2021 atas alasan tiada kerjasama dan komitmen pihak Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Kronologi Kes dan Notis Amaran kepada Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Kes Rayuan No. 10000-0025-0049-2021 **DIBUANG.**

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

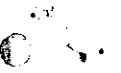
-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



Page 14